

JOUR 2 : Fiscalité immobilière et SCI

Objectifs du jour

- Connaître les impôts qui touchent l'immobilier à chaque étape : achat, détention, location, revente, transmission.
- Maîtriser la SCI de A à Z : création, fonctionnement, IR ou IS, sortie.
- Savoir choisir la bonne structure de détention selon le projet.

PARTIE A : La fiscalité immobilière en France

A.1 Carte des impôts selon le cycle de vie d'un bien

Étape	Impôts et taxes
Achat	DMTO (≈ 5,8 à 6,3 % dans l'ancien) ou TVA (neuf, terrain à bâtir, vendeur professionnel). Droits réduits à 0,715 % pour un marchand de biens
Détention	Taxe foncière, taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants (dans certaines communes : taxe sur les logements vacants), IFI si le patrimoine immobilier net dépasse 1,3 M€
Location	Impôt sur le revenu (revenus fonciers ou BIC) + prélèvements sociaux, ou IS pour une société à l'IS. CFE pour les loueurs en meublé
Revente	Plus-value des particuliers (19 % + 17,2 %, avec abattements pour durée de détention), ou plus-value professionnelle / IS / BIC pour un marchand de biens
Transmission	Droits de donation ou de succession, avec abattements et démembrement

A.2 L'impôt sur le revenu : les bases

- Le **barème progressif** s'applique par part fiscale (quotient familial). Tranches indicatives pour les revenus 2025 : 0 % jusqu'à ≈ 11 500 € ; 11 % jusqu'à ≈ 29 300 € ; 30 % jusqu'à ≈ 83 800 € ; 41 % jusqu'à ≈ 180 300 € ; 45 % au-delà. Elles sont indexées chaque année.
- La **TMI** (tranche marginale d'imposition) est le taux qui s'applique au dernier euro gagné. **C'est elle qui compte pour évaluer l'impôt d'un revenu locatif supplémentaire.**
- **Prélèvements sociaux (PS) : 17,2 %** sur les revenus fonciers, les BIC non professionnels et les plus-values immobilières.

⚠ À vérifier : la LFSS 2026 a relevé la CSG sur certains revenus du capital (PS portés à 18,6 % et PFU à 31,4 % sur les dividendes et intérêts), avec des exceptions, notamment pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières qui resteraient à 17,2 %. Confirme les taux applicables à ta situation avec ton expert-comptable.

- **Coût fiscal d'1 € de revenu foncier** pour une TMI de 30 % : 30 % + 17,2 % = **47,2 %**. C'est pour cela qu'on cherche à **neutraliser** l'impôt par les charges, l'amortissement ou le déficit.

A.3 Les revenus fonciers (location nue, en direct ou en SCI à l'IR)

Micro-foncier

- Si les loyers bruts annuels du foyer sont $\leq 15\,000$ €.
- **Abattement forfaitaire de 30 %**, pas de déduction des charges réelles.
- Il n'est pas accessible si l'on détient **uniquement** des parts de SCI. Il l'est si l'on détient aussi un bien nu en direct.

Régime réel (sur option pour 3 ans ou obligatoire au-delà de 15 000 €) — **déclaration 2044** Charges déductibles :

- intérêts d'emprunt, frais de dossier, frais de garantie, assurance emprunteur ;
- travaux d'**entretien, de réparation et d'amélioration** (mais **pas** les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement) ;
- taxe foncière (hors TEOM récupérée sur le locataire), assurance PNO, charges de copropriété non récupérables ;
- frais de gestion (agence, GLI), forfait de 20 € par local pour les frais divers.

Le déficit foncier : l'arme de la location nue

- Si les charges dépassent les loyers, le déficit hors intérêts d'emprunt est imputable sur le **revenu global** dans la limite de **10 700 €/an**. Cette limite est portée à **21 400 €** pour les travaux de rénovation énergétique faisant passer un logement de E, F ou G à A-D, payés entre 2023 et 2025.
- Le surplus et la part due aux intérêts sont **reportables 10 ans sur les revenus fonciers**.
- Condition : **maintenir la location jusqu'au 31 décembre de la 3^e année** suivant l'imputation.
- Exemple : TMI 30 %, 10 700 € imputés sur le revenu global = 3 210 € d'impôt économisés. Les PS ne sont pas concernés puisqu'ils ne portent que sur les revenus fonciers positifs.

A.4 Les BIC de la location meublée (vue d'ensemble, détails au jour 5)

- **Micro-BIC** : abattement de 50 % pour la location meublée de longue durée ou le meublé de tourisme **classé**, jusqu'à 77 700 € de recettes ; **30 %** pour le meublé de tourisme **non classé**, jusqu'à 15 000 € (loi Le Meur, depuis les revenus 2025).
- **Réel** : déduction des charges **et amortissement** du bien (hors terrain), des travaux et du mobilier. Le résultat fiscal est souvent nul pendant 10 à 15 ans.

A.5 L'impôt sur les sociétés (IS)

- **15 %** jusqu'à 42 500 € de bénéfice (taux réduit PME : CA < 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés qui remplissent elles-mêmes ces conditions) ; **25 %** au-delà.
- On déduit toutes les charges **et l'amortissement**.
- Pour sortir l'argent, on distribue des **dividendes**, soumis au **PFU** (12,8 % d'IR + prélèvements sociaux, soit 30 %, Δ 31,4 % selon la LFSS 2026) ou, sur option, au barème avec abattement de 40 %.
- **Double niveau d'imposition** : IS dans la société, puis impôt sur le dividende. L'IS est rentable si l'on **capitalise** dans la société pour réinvestir.

A.6 La plus-value immobilière des particuliers

Elle s'applique aux ventes en direct et en SCI à l'IR.

Calcul

Plus-value brute = Prix de vente – frais de vente (diagnostics, agence à la charge du vendeur) – Prix d'achat majoré

Le **prix d'achat majoré** comprend :

- les frais d'acquisition, au réel ou **au forfait de 7,5 %** du prix ;
- les travaux (construction, agrandissement, amélioration non déduits des revenus fonciers), au réel sur factures d'entreprises ou **au forfait de 15 % après 5 ans de détention**.

Taux : 19 % d'IR + 17,2 % de PS = **36,2 %**, plus une **surtaxe de 2 à 6 %** si la plus-value imposable dépasse 50 000 €.

Abattements pour durée de détention

Années de détention	IR (19 %)	PS (17,2 %)
0 à 5 ans	0	0
6 ^e à 21 ^e année	6 % par an	1,65 % par an
22 ^e année	4 % → exonération totale d'IR après 22 ans	1,60 %
23 ^e à 30 ^e année	—	9 % par an → exonération totale de PS après 30 ans

Principales exonérations : résidence principale (sans condition de durée), première cession d'un logement autre que la RP sous condition de emploi dans une RP dans les 24 mois, prix de cession ≤ 15 000 €, cession à un organisme de logement social (sous conditions, prorogées plusieurs fois).

Exemple : achat 200 000 € en 2016, vente 300 000 € en 2026, soit 10 ans de détention.

- Prix majoré : 200 000 + 7,5 % (15 000) + 15 % travaux forfaitaires (30 000) = 245 000 €.
- Plus-value brute : 55 000 €.
- Abattement IR après 10 ans (5 années × 6 %) = 30 % → base IR 38 500 € × 19 % = **7 315 €**.
- Abattement PS = 5 × 1,65 % = 8,25 % → base PS 50 462 € × 17,2 % = **8 680 €**.
- Total ≈ **15 995 €**.

A.7 IFI (impôt sur la fortune immobilière)

- Il concerne les foyers dont le **patrimoine immobilier net** dépasse **1,3 M€** au 1^{er} janvier.
- Barème de 0,5 % à 1,5 % à partir de 800 000 €. Abattement de 30 % sur la RP.
- Les dettes (crédits immobiliers) sont déductibles. Les parts de SCI sont retenues à hauteur de leur fraction immobilière.

- Les biens affectés à une **activité professionnelle** (y compris le stock d'un marchand de biens et, sous conditions, la LMP) sont exonérés.

A.8 Transmission : les notions clés

- **Abattement de 100 000 €** par parent et par enfant, renouvelable tous les **15 ans**. Barème en ligne directe de 5 à 45 %.
- **Démembrement** : la nue-propriété vaut moins que la pleine propriété selon l'âge de l'usufruitier (art. 669 CGI : 60 % à 61-70 ans, 70 % à 71-80 ans, etc.). À son décès, l'usufruit rejoint la nue-propriété **sans droits**.
- Les **parts de SCI** facilitent la transmission progressive, avec une décote d'illiquidité de 10 à 20 % admise si elle est justifiée.

PARTIE B : La SCI de A à Z

B.1 Définition et cadre juridique

La **société civile immobilière** est une société civile (art. 1832 et 1845 et suivants du Code civil) dont l'objet est l'**acquisition, la gestion et la location d'immeubles**.

- Au moins **2 associés** (personnes physiques ou morales).
- **Capital libre**, à partir de 1 €. On le constitue souvent d'un petit capital, puis on finance par **emprunt et comptes courants d'associés**.
- **Responsabilité des associés indéfinie mais non solidaire**, proportionnelle à leurs parts (art. 1857 C. civ.). Un créancier doit d'abord avoir **vainement poursuivi la société** (art. 1858).
- **Objet civil** : une SCI ne peut pas faire de l'**achat-revente habituel** (activité commerciale, qui relève du marchand de biens) ni de la **location meublée habituelle** sans conséquence fiscale (voir B.5).

B.2 Pourquoi créer une SCI ?

Avantages	Inconvénients
Gestion à plusieurs (famille, associés) sans indivision	Coût de création (≈ 1 000 à 2 000 € avec un professionnel) et de fonctionnement (comptabilité, AG)
Transmission progressive par donation de parts	Pas de micro-foncier si l'on n'a que des parts
Choix IR ou IS	Location meublée incompatible avec l'IR
Protection du conjoint, gestion des successions	Les banques demandent souvent la caution personnelle des associés
Séparation patrimoine privé / professionnel (ex. : l'immobilier d'exploitation d'ENMA Formation logé dans une SCI qui lui loue les locaux)	Cession de parts taxée à 5 %
Clause d'agrément pour contrôler l'entrée de nouveaux associés	Formalisme à respecter pour éviter l'abus de droit ou la confusion des patrimoines

Cas d'usage classique chez les chefs d'entreprise : une SCI détenue par le dirigeant (ou par sa holding) achète les murs, puis les **loue à la société d'exploitation**. Le loyer est une charge déductible de l'exploitation et constitue un revenu pour la SCI. À terme, l'entreprise peut être vendue sans les murs, qui restent une rente.

B.3 Créer une SCI : étapes

1. **Rédiger les statuts** (clé de voûte, à faire rédiger sur mesure) : - dénomination, siège, **objet social large** (« acquisition, construction, gestion, location nue... de tous biens immobiliers ; emprunt et octroi de garanties nécessaires »), durée (99 ans) ; - capital et répartition des parts, apports (en numéraire ou en nature ; l'apport en nature d'un immeuble est taxé) ; - **gérance** (nommée dans les statuts ou par acte séparé), étendue des **pouvoirs**, limitations (ex. : emprunt au-delà de X € soumis à l'AG) ; - **clauses d'agrément** pour les cessions, y compris entre associés ou à des descendants ; - règles de majorité, droit de vote en cas de démembrement (usufruitier / nu-propiétaire) ; - répartition des bénéfices, comptes courants, sort des parts au décès.
2. **Apports** : on dépose le capital (conseillé, même si la loi ne l'impose pas pour une SC).
3. **Annonce légale** (forfait d'environ 150 à 230 € selon la région).
4. **Immatriculation** via le **guichet unique** de l'INPI (≈ 66 € de frais de greffe), avec la déclaration des **bénéficiaires effectifs**.
5. On obtient le **Kbis**, on ouvre un compte bancaire, on choisit IR (par défaut) ou IS (option).

B.4 Faire vivre la SCI

- **Assemblée générale annuelle** d'approbation des comptes (le gérant doit rendre compte au moins une fois par an, art. 1856 C. civ.).
- **Registre des décisions** coté et paraphé.
- **Comptabilité** : recommandée à l'IR (déclaration **2072**), **obligatoire** à l'IS (bilan, compte de résultat, liasse **2065**).
- **Comptes courants d'associés** : les associés prêtent de l'argent à la SCI (apport, remboursement d'emprunt). La somme est remboursable à tout moment, sauf clause de blocage. C'est un moyen de **remonter la trésorerie sans fiscalité** en SCI IS (on se rembourse le compte courant avant de verser des dividendes).
- **Ne jamais confondre les patrimoines** : un associé qui occupe gratuitement un bien de la SCI rend les charges non déductibles à l'IR, et constitue un acte anormal de gestion à l'IS.

B.5 SCI à l'IR ou à l'IS : le choix structurant

Critère	SCI à l'IR (transparente)	SCI à l'IS
Imposition des loyers	Chez les associés, en revenus fonciers (barème + 17,2 % de PS)	Dans la société, 15 % / 25 %
Amortissement du bien	Non	Oui (bâti, environ 2 à 3 % par an, par composants)
Déficit foncier	Oui, imputable sur le revenu global des associés	Déficit reportable sur les bénéfices futurs

Critère	SCI à l'IR (transparente)	SCI à l'IS
Location meublée	Non : si les recettes commerciales dépassent 10 %, la SCI bascule d'office à l'IS (art. 206-2 CGI)	Possible
Plus-value de cession	Régime des particuliers : exonération après 22 et 30 ans	Plus-value professionnelle : prix – valeur nette comptable (les amortissements sont repris), taxée à l'IS, sans abattement pour durée
Sortie de trésorerie	Directe (les revenus appartiennent aux associés)	Dividendes (PFU) ou remboursement des comptes courants
Comptabilité	Simple	Complète, avec expert-comptable (≈ 1 000 à 2 000 €/an)
Bascule	Option pour l'IS révocable jusqu'au 5^e exercice , puis irrévocable (art. 239 CGI)	—
Idéal pour	Détention longue (> 15-20 ans), transmission, déficit foncier, TMI faible	Stratégie de capitalisation et réinvestissement , TMI élevée, forte rentabilité

Règle pratique

- Tu veux **vivre des loyers** maintenant avec une TMI de 30 % ou plus : regarde plutôt la **LMNP au réel en direct**.
- Tu veux **empiler des immeubles** et réinvestir le cash-flow : la **SCI à l'IS**, idéalement détenue par ta **holding**, est très efficace. Les dividendes remontent à la holding presque sans impôt (régime mère-fille), et elle réinvestit.
- Tu veux **transmettre** à tes enfants sur le long terme : la **SCI à l'IR** avec démembrement de parts.

B.6 Exemple comparatif : SCI IR ou SCI IS sur un même immeuble

Hypothèses (reprises au jour 6) : immeuble de 4 lots, prix 300 000 € + 24 000 € de notaire + 60 000 € de travaux. Loyers nus de 33 600 €/an, un mois de vacance, soit 30 800 € encaissés. Charges : gestion 7 %, taxe foncière 3 000 €, PNO 600 €, entretien 1 000 € (+1 500 € de comptabilité en SCI IS). Emprunt de 370 000 € sur 25 ans à 3,6 % + 0,3 % d'assurance. Intérêts + assurance en année 1 : ≈ 14 278 €.

Année 2 et suivantes (ordre de grandeur)	SCI IR (TMI 30 %)	SCI IS
Résultat avant amortissement	≈ 9 766 €	≈ 8 266 €
Amortissements	—	≈ 13 180 € (bâti 85 % × 324 000 / 30 ans + travaux / 15 ans)
Base imposable	9 766 €	-4 914 € (déficit reportable)
Impôt	9 766 × 47,2 % ≈ 4 610 €	0 €

La SCI IS ne paie pas d'impôt pendant des années. La contrepartie : **à la revente**, la plus-value est calculée sur la **valeur nette comptable** (prix – amortissements) et taxée à l'IS, puis les dividendes le sont au PFU. La SCI IS est gagnante si l'on garde l'argent dans la structure pour réinvestir, ou si l'on détient longtemps avec des loyers qui financent le crédit.

Astuce : En année 1 en SCI IR, les **60 000 € de travaux d'amélioration** sont déductibles (s'il ne s'agit pas d'agrandissement ou de reconstruction), ce qui crée un **déficit foncier** important : 10 700 € imputables sur le revenu global, le reste reporté. Cela change le comparatif sur les premières années. D'où l'intérêt de simuler les deux options.

B.7 Emprunter en SCI

- La banque analyse la SCI **et** les associés (revenus, patrimoine, endettement). Elle exige souvent une **caution personnelle** des associés, voire une garantie hypothécaire.
- **Assurance emprunteur** sur la tête des associés, en général proportionnellement aux parts ou à 100 % sur la tête du dirigeant.
- Les normes HCSF (35 % d'endettement, 25 ans) sont en pratique appliquées aux SCI familiales à l'IR. Une SCI à l'IS avec un bon historique peut être analysée comme une entreprise (DSCR, voir jour 4).

B.8 Céder, transmettre, dissoudre

- **Cession de parts** : droits d'enregistrement de **5 %** du prix des parts (sur la valeur des parts, donc après déduction des dettes de la SCI : c'est un avantage par rapport à la vente de l'immeuble, taxée à environ 6 % sur la valeur brute).
- **Donation de parts** : on peut donner progressivement, avec l'abattement de 100 000 € par enfant tous les 15 ans. En valorisant les parts **nettes de la dette** de la SCI, on transmet beaucoup plus de patrimoine immobilier.
- **Dissolution et liquidation** : vente des biens ou attribution aux associés, droit de partage de 2,5 %.

B.9 Les autres sociétés civiles à connaître

- **SCCV** (société civile de construction-vente) : pour la **promotion** (construire pour vendre, souvent en VEFA). Elle est transparente et chaque associé est imposé selon son régime (IS si c'est une société).
- **SCPI** : société civile de placement immobilier (pierre-papier, gérée par une société de gestion). Pas de gestion, mais des frais d'entrée de 8 à 12 %.
- **SCI de jouissance / d'attribution** : moins utilisées.

B.10 Pièges classiques de la SCI

1. **Mettre un meublé dans une SCI IR** : bascule à l'IS non voulue.
2. **Choisir l'IS pour un bien qu'on revendra en 5 ans** : plus-value massive sur une VNC amortie.
3. **Statuts « gratuits » en ligne** avec un objet trop étroit ou des pouvoirs de gérant flous : la banque bloque le prêt, ou un associé conteste.
4. **Oublier les AG et la comptabilité** : risque de responsabilité du gérant et difficultés au moment d'une cession.
5. **SCI entre concubins sans clause de sortie** : blocage en cas de séparation. Prévoir les clauses de retrait, d'agrément et de valorisation des parts.
6. **Faire de l'achat-revente** en SCI : requalification en activité commerciale, avec imposition à l'IS et à la TVA.

Checklist du jour 2

- ☐ Je connais ma TMI et le coût fiscal réel d'1 € de loyer supplémentaire.
- ☐ Je sais calculer un revenu foncier au réel et un déficit foncier.
- ☐ Je sais calculer une plus-value immobilière avec les abattements.
- ☐ Je sais expliquer la différence IR / IS et le sort de la plus-value en SCI IS.
- ☐ Je connais les étapes et le coût de création d'une SCI, et les clauses clés des statuts.
- ☐ J'ai réfléchi au schéma cible : SCI IR familiale, SCI IS sous holding (Arbange Capital ?), ou LMNP en direct.

Quiz du jour 2

1. Quel est le plafond du micro-foncier et son abattement ?
2. Un investisseur a 8 000 € de loyers et 22 000 € de charges, dont 4 000 € d'intérêts. Quel montant peut-il imputer sur son revenu global ?
3. Après combien d'années une plus-value immobilière de particulier est-elle totalement exonérée d'IR ? De PS ?
4. Pourquoi une SCI à l'IR qui fait de la location meublée pose-t-elle problème ?
5. Pourquoi la SCI à l'IS paie-t-elle souvent peu d'impôt pendant la phase de détention ?
6. Quel est l'inconvénient majeur de la SCI à l'IS à la revente ?
7. Jusqu'à quand l'option pour l'IS est-elle révocable ?
8. Quel taux de droits s'applique à une cession de parts de SCI ?
9. Comment une holding peut-elle récupérer les bénéfices d'une SCI IS avec une fiscalité minimale ?
10. Qu'est-ce que la responsabilité « indéfinie et non solidaire » des associés ?

Corrigés

1. **15 000 €** de loyers bruts annuels, **abattement de 30 %**.
2. Les intérêts s'imputent **d'abord** sur les loyers : $8\,000 - 4\,000 = 4\,000$ €. Les autres charges (18 000 €) créent ensuite un déficit de 14 000 €, qui ne provient pas des intérêts. **10 700 €** sont imputables sur le revenu global, et les **3 300 €** restants sont reportables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
3. **22 ans** pour l'IR, **30 ans** pour les PS.
4. La location meublée est une activité commerciale. Au-delà de **10 %** de recettes commerciales, la SCI est **assujettie d'office à l'IS**.
5. Parce qu'elle **amortit** le bâti, les travaux et le mobilier. Ces charges calculées, non décaissées, gommement le bénéfice fiscal.
6. La plus-value est calculée sur la **valeur nette comptable** (donc augmentée des amortissements pratiqués), taxée à l'IS **sans abattement pour durée de détention**, puis la distribution est taxée au PFU.
7. Jusqu'à la fin du **mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration du 5^e exercice** au titre duquel l'option s'applique. Au-delà, elle est irrévocable.
8. **5 %** (sur le prix des parts).
9. Par le **régime mère-fille** (détention $\geq 5\%$ pendant 2 ans) : les dividendes sont exonérés à 95 %, seule une quote-part de 5 % est imposée à l'IS. En cas de détention $\geq 95\%$, l'**intégration fiscale** permet

aussi de compenser résultats et déficits.

10. Chaque associé répond des dettes sociales **sans limite**, mais **seulement à proportion de sa part** dans le capital (il ne paie pas pour les autres), et seulement après que le créancier a **vainement poursuivi la SCI**.